

Nr. 156 Staatsrat Graf von der Goltz an Ministerpräsident Göring. 20. Oktober 1936

R 22/505, Bl. 10 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Erbrechtsentzug für emigrierte Juden]

Hochverehrter Herr Generaloberst!

Sie stellten mir neulich einige erbrechtliche Fragen.

In einem Punkte bedarf das Erbrecht m. E. sofortiger Änderung – ganz in dem Sinne, alle Werte in Deutschland zu behalten:

Jüdische Emigranten oder Personen, die als Eheleute oder Kinder jüdischer Emigranten Deutschland verlassen haben, sollten ihr gesetzliches deutsches Erbrecht und Pflichtteilsrecht gegenüber allen deutschen Erblassern und vielleicht sogar darüber hinaus auch sonst an allen in Deutschland befindlichen Nachlaßgegenständen grundsätzlich verlieren.

Meines Erachtens sollte unter den heutigen Verhältnissen aber auch die Möglichkeit bestehen, die immer noch vorhandenen Pflichtteilsrechte von Abkömmlingen in dem Falle völlig zu entziehen, in dem sich ein Abkömmling wider den Willen des Erblassers jüdisch verheiratet hat.

Sehr richtig ist kürzlich von einem Gericht entschieden worden, daß es gegen die guten Sitten verstößt, anstelle seiner gesetzlichen arischen Erben – vielleicht sogar darüber hinaus für jeden arischen Erblasser – einen Juden durch Testament zum Erben einzusetzen².

Man sollte aber weitergehen und darüber hinaus auch jüdisch versippte Erb- und Pflichtteilsrechte gegenüber Ariern beschränken, d. h. sie im Falle von Emigranten ganz ausschließen und, soweit sie in Deutschland geblieben sind, wenigstens die Möglichkeit zur völligen Enterbung geben³.

Heil Hitler!

¹ Durch v. d. Goltz am 22. 10. 1936 „der Ordnung halber“ an RJuM Gürtner übermittelt unter Bezugnahme auf eine kürzlich mit Göring gepflogene „erbrechtliche Unterhaltung“; R 22/505, Bl. 9; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31082. – Zu v. d. Goltz s. Dok. Nr. 26 Anm. 1.

² Urteil des Amtsgerichts Leipzig vom 29. 9. 1936 gegen eine „arische“ Erblasserin, die durch gültiges Testament einen jüd. Kaufmann unter Ausschuß ihrer gesetzl. Erben (Vater und Schwester) zum Universalerben eingesetzt hatte. Das Gericht verweigerte die Erteilung des Erbscheins, „da die nach dem Erlaß und in Kenntnis der Nürnberger Gesetze und der Rassenfrage errichtete letztwillige Verfügung der Erblasserin sich als den guten Sitten widersprechend und mithin nichtig erweist. – Auf keinen Fall würde es dem gesunden Volksempfinden, dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden sowie dem herrschenden Volksbewußtsein entsprechen, wenn – entgegen den Zielen des Nationalsozialismus, der eine reinliche Scheidung der Rassen und die Distanzierung vom Judentum in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Beziehung fordert – arisches Volksvermögen unter Ausschuß der gesetzlichen Erben durch Erbeinsetzung eines Nichtariers in jüdische Hände übergeleitet würde.“ Wieder- gabe und Kommentierung der Urteilsgründe: DJ 1936, S. 1579 f.

³ Zum Fortgang: Am 4. 11. 1936 antwortete MR Vogels/RJuM dem PrStM auf Anfrage, „daß hier die Neigung bestehe, den Vorschlägen des Staatsrats v. d. Goltz zu entsprechen“; R 22/505, Bl. 8. Am 3. 12. leitete der RJuM dem RIM, RWiM, AA und StdF den vorläuf. Entw. eines „Gesetzes über erbrechtliche Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens“ zu; ebd. Bl. 11–16. Über Goltz noch hinausgehend, entzog der Entwurf nicht nur den jüd. Emigranten, sondern allen seit 1933 ausgebürgerten Personen das Erbrecht und schloß sie von jedem Erwerb von Todes wegen aus, und zwar nicht nur von „arischen“, sondern von allen beim Erbfall in Dtl. lebenden Erblassern, „da sonst das Verbot kaum praktische Bedeutung erlangen würde, auch durch Testament leicht umgangen werden könnte“; Vm. Vogels, 30. 10. 1936; . Bl. 12. Ferner sollten auch im Inland verbliebene Abkömmlinge „arischer“ Erblasser ihres Pflichtteilsrechts verlustig gehen, wenn sie nach der Machtergreifung gegen den Willen der Erblassers eine Mischehe mit einem Voll- oder Dreivierteljuden (d. h. einer Person mit drei jüd. Großelternanteilen; vgl. ARH II/2, Nr. 260, bes. Anm. 20) eingegangen waren. In überarbeiteter und u. a. noch um ein Verbot von Schenkungen aus- geweiteter Form erging das Gesetz am 5. 11. 1937 (RGBl. I S. 1161); s. Folgeband, Dok. vom 18. 9. 1937.

Ihr stets ergebener

Graf v. d. Goltz

Zitierhinweis

Nr. 156 Staatsrat Graf von der Goltz an Ministerpräsident Göring. 20. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d156>